

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，法律条文是法律规范的文字表现形式；选项 B 错误，法律规范不同于法律条文。选项 C 错误，选项 D 正确，法律规范与法律条文不是一一对应的，可以“一对多”也可以“多对一”；法律条文的内容除法律规范外，还包括法律原则等法要素。

2. 【答案】D

【答案解析】征收反倾销税，由商务部提出建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，由商务部予以公告。故选项 D 正确。

3. 【答案】A

【答案解析】出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续的，自实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利。因此本题中，乙于 1 月 7 日将房产交付公司时开始享有股东权利。

4. 【答案】B

【答案解析】上市公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：（1）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；（2）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；（3）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。故选项 B 正确。

5. 【答案】D

【答案解析】双务合同的当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行或者履行债务不符合约定的，后履行一方可以主张先履行抗辩权，拒绝其履行要求。选项 A 错误，不安抗辩权是先履行一方才可以主张的；选项 C 错误，无此抗辩权；选项 B 错误，先诉抗辩权是一般保证人享有的权利。故选项 D 正确。

6. 【答案】D

【答案解析】对外直接投资采取核准备案制度，分为商务部的核准和备案以及国家发改委的核准和备案，故选项 D 正确，选项 ABC 均错误。

7. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，选项 C 正确，普通合伙人死亡，其继承人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。选项 B 错误，普通合伙人死亡的，其继承人不能自动取得合伙人资格；选项 D 错误，某个合伙人死亡，不会导致合伙企业解散。故选项 C 正确。

8. 【答案】B

【答案解析】国有资产监督管理机构负责审核国家出资企业的增资行为。其中，因增资致使国家不再拥有所出资企业控股权的，须由国有资产监督管理机构报本级人民政府批准。

9. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，外商投资企业的登记注册，由国务院市场监督管理部门或者其授权的地方人民政府市场监督管理部门依法办理；选项 B 错误，注册资本可以用人民币或可自由兑换货币表示；选项 C 正确，外商投资企业的组织形式、组织构造适用公司法、合伙企业法等法律的规定；选项 D 错误，外国投资者并购中国境内企业或者以其他方式参与经营者集中的，应当依照反垄断法的规定接受经营者集中审查。

10. 【答案】D

【答案解析】股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款，应当列为资本公积金。故选项 D 正确。

11. 【答案】A

【答案解析】国家市场监督管理总局得以组建并于 2018 年 4 月 10 日挂牌，国家发改委、商务部和原国家工商总局的反垄断执法职责全部整合于国家市场监督管理总局，因此，负责我国反垄断行政执法的机构是国家市场监督管理总局。需要说明的是，国务院反垄断委员会并不是执法机构，而是关于反垄断工作的议事协调机构。故选项 A 正确。

12. 【答案】B

【答案解析】冒用他人名义出资并将他人作为股东在公司登记机关登记的，冒名股东应承担补足出资的责任，被冒名股东不承担补足出资责任。故选项 B 正确。

13. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，合伙人可以是自然人，也可以是法人或者其他组织，因此非法人组织也可以成为合伙人。选项 B 正确，选项 D 错误，国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。选项 C 错误，无民事行为能力人和限制民事行为能力人不得成为普通合伙人。

14. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，海域属于不动产；选项 B 错误，文物属于限制流通物；选项 C 错误，金钱属于消耗物；选项 D 错误，牛属于不可分物。

15. 【答案】B

【答案解析】公司设立阶段的侵权之债，若公司成立，由公司承担；公司未成立的，由发起人承担连带责任。故选项 B 正确。

16. 【答案】D

【答案解析】法定抵销中的抵销权在性质上属于形成权，当事人主张抵销的，应当通知对方，抵销的效果自通知到达对方时生效。故选项 D 正确。

17. 【答案】D

【答案解析】履行出资人职责的机构可以任免国有独资公司董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事；可以向国有资本控股公司、国有资本参股公司股东会或股东大会提出董事、监事人选，而并不能直接任免。故选项 D 正确。

18. 【答案】C

【答案解析】普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意。故选项 C 正确。正

19. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，附条件的民事法律行为，所附条件必须是将来发生的事实。过去的事实，不得作为条件；选项 B 正确，所附条件可以是自然现象、事件，也可以是人的行为；选项 C 错误，所附条件必须是将来不确定的事实；选项 D 错误，所附条件应当是双方当事人约定的，不能是法定。

20. 【答案】D

【答案解析】票据贴现属于国家特许经营业务，只有经批准的金融机构才有资格从事票据贴现业务。故选项 D 正确。

21. 【答案】D

【答案解析】债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报。故选项 D 正确。

22. 【答案】C

【答案解析】选项 AD 错误，选项 C 正确，外国企业或者个人在国境内设立合伙企业，应当由全体合伙人指定的代表或者共同委托的代理人向市场监督管理部门申请设立登记，领取《外商投资合伙企业营业执照》后，方可从事经营活动；选项 B 错误，外国企业或者个人用于出资的货币可以是依法获得的人民币，也可以是其他可自由兑换的外币。

23. 【答案】C

【答案解析】申请公开发行过程中，发行人可能会因监管机构反馈、政策变化等各类原因数次更新招股说明书，故招股说明书的有效期从公开发行前招股说明书最后一次签署之日起算，选项 C 正确。

24. 【答案】A

【答案解析】①共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有，因此，题述的共有形式为按份共有；

②按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有，因此，题述 6 人等额享有共有物；

③按份共有中，处分共有的不动产或者动产，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。因此，题述情况下，同意转让的共有人至少应当达到的人数是 $6 \times 2/3 = 4$ 。

二、多项选择题

1. 【答案】ABCD

【答案解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人，其中营利法人包括有限责任公司、股份有限公司（选项 C 正确）和其他企业法人等；选项 C 正确；非营利法人包括事业单位（选项 A 正确）、社会团体（选项 D 正确）、基金会、社会服务机构等；特别法人包括特定的机关法人（选项 B 正确）、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人。故选项 ABCD 均正确。

2. 【答案】ABCD

【答案解析】外债包括境外借款、发行债券、国际融资租赁。境内机构对外担保形成的潜在外债偿还义务，是一种或有外债，也纳入外债管理，故选项 ABCD 均正确。

3. 【答案】ABD

【答案解析】有下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：①拟变更募集说明书的约定（选项 B 正确）；②发行人不能按期支付本息（选项 A 正确）；③发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；④保证人或担保物发生重大变化（选项 D 正确）；（5）其他影响债券持有人重大权益的事项。故选项 ABD 正确，选项 C 错误。

4. 【答案】ABC

【答案解析】选项 A 正确，信用证只能用于转账结算，不得支取现金；选项 B 正确，信用证与作为其依据的贸易合同相互独立，即使信用证含有对此类合同的任何援引，银行也与该合同无关，且不受其约束；选项 C 正确，转让是指由转让行应第一受益人的要求，将可转让信用证的部分或者全部转为可由第二受益人兑用；选项 D 错误，我国的信用证是以人民币计价、不可撤销的跟单信用证；

5. 【答案】ABCD

【答案解析】赠与人撤销赠与合同的情形包括受赠人严重侵害赠与人或其近亲属，受赠人不履行赠与合同所附义务，受赠人对赠与人有扶养义务而不履行，故选项 ABCD 均正确。

6. 【答案】ABD

【答案解析】选项 C 错误，负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得投资；负面清单规定限制投资的领域，外国投资者进行投资应当符合负面清单规定的股权要求、高级管理人员要求等限制性准入特别管理措施。选项 ABD 均正确。

7. 【答案】BD

【答案解析】选项 A 错误，董事会或未设董事会的有限责任公司的执行董事，可以决定公司的经营计划和投资方案，公司的经营方针和投资计划有股东会决定；选项 B 正确，股东会会议由董事会召集，董事长主持；选项 C 错误，董事会或未设董事会的有限责任公司的执行董事“制定”公司的利润分配方案，股东会

“决定”公司的利润分配方案；选项 D 正确，董事会或未设董事会的有限责任公司的执行董事可以决定聘任或解聘公司经理。

8. 【答案】BCD

【答案解析】限制性条件包括如下几类：（1）结构性条件，指剥离有形资产、知识产权等无形资产或相关权益，也称业务剥离；（2）行为性条件：开放网络或平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议等；（3）结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。故选项 BCD 正确。选项 A 当中所述的企业合并是导致经营者集中案件的原因。

9. 【答案】AD

【答案解析】反垄断法的适用采用“属地原则+效果原则”。属地原则指中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为，适用本法，因此选项 A 正确。效果原则，也称影响原则，是指若发生在国外的垄断行为对国内市场竞争产生了影响，就可对该垄断行为适用本国反垄断法，因此选项 D 正确。

10. 【答案】AD

【答案解析】选项 A 正确，协议大宗交易本质上属于协商交易，盘后定价大宗交易属于集中交易；选项 B 错误，我国上海和深圳两个证券交易所从 2002 年开始建立大宗交易制度；选项 C 错误，大宗交易的成交申报须经交易所确认；选项 D 正确，协议大宗交易，是指大宗交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量的交易方式。

11. 【答案】BCD

【答案解析】国务院和地方人民政府履行出资人职责时应遵循的原则包括政企分开，社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开，不干预企业依法自主经营。故选项 BCD 正确。保护消费者合法权益与出资人职责无关，选项 A 错误。

12. 【答案】ABCD

【答案解析】选项 AD 正确，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，因此，乙和丙应承担赔偿责任；选项 B 正确，普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。燃气炉系当年 4 月合伙人共同决定购买，此时甲尚未退伙，因此应甲也应承担无限连带责任。选项 C 正确，普通合伙人入伙，新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任，因此丁应承担赔偿责任。

13. 【答案】ABCD

【答案解析】提起诉讼或申请仲裁会导致诉讼时效中断，选项 B 正确。下列事项均与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力：①申请支付令；②申请破产、申报破产债权；③为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡；④申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施；⑤申请强制执行（选项 A 正确）；⑥申请追加当事人或者被通知参加诉讼（选项 D 正确）；⑦在诉讼中主张抵销（选项 C 正确）。

14. 【答案】AC

【答案解析】有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：①参与决定普通合伙人入伙、退伙（选项 B 错误）；②对企业的经营管理提出建议（选项 D 错误）；③参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；④获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；⑤对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；⑥在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；⑦执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；⑧依法为本企业提供担保。选项 AC 错误，参与决定转让合伙企业的知识产权以及参与决定合伙企业为第三人提供担保都是在执行合伙事务。

三、案例分析题

1. 【答案解析】

（1）人民法院认为 A 公司 20 名职工无破产申请权符合规定。根据规定，职工提出破产申请应经职工代表大会或者全体职工会议多数决议通过。

（2）人民法院驳回 A 公司的抗辩异议符合规定。根据规定，债务人以其具有清偿能力或者资产超过负债为由提出抗辩异议，但又不能立即清偿债务或者与债权人达成和解的，其异议不能成立。

（3）C 公司向 A 公司财务人员交付 20 万元货款的行为不产生债务清偿的效果。根据规定，人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产，如其故意违反法律规定向债务人清偿债务或者交付财产，使债权人受到损失的，不免除其清偿债务或者交付财产的义务。

（4）A 公司向 D 公司的清偿行为不应当认定为无效。根据规定，人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。但是，债务人以其财产向债权人提供物权担保的，其在担保物市场价值内向债权人所作的债务清偿，不受上述规定的限制。

（5）人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。

2. 【答案解析】

（1）丁公司取得票据权利。根据规定，虽然丙公司实质上不享有票据权利，但形式上是票据权利人，在其向丁公司背书转让时，丁公司基于善意取得制度而取得票据权利。

（2）乙公司无须向丁公司承担票据责任。根据规定，在假冒他人名义的情形下，被伪造人（乙公司）不承担票据责任。

（3）B 公司应当向丁公司承担票据责任。根据规定，票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。在票据上真正签章的当事人，仍应对被伪造的票据的权利人承担票据责任，票据债权人在提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上的真正签章人不能以伪造为由进行抗辩。

（4）孙某无须向丁公司承担票据责任。根据规定，由于伪造人没有以自己的名义在票据上签章，因此不承担票据责任。

3. 【答案解析】

（1）甲公司已经取得已受领自行车的所有权。根据规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力。

（2）甲公司有权要求减少价款。根据规定，当事人履行合同义务，质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，受损方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

(3) 不构成违约。根据规定，双务合同中应当先履行义务的一方当事人，有确切证据证明相对人经营状况严重恶化的，可以行使不安抗辩权，中止合同履行。

(4) 甲公司有权就未交付的自行车解除合同。根据规定，当事人行使不安抗辩权中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同。

(5) 甲公司无权请求人民法院撤销与戊公司的买卖合同。根据规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。在本题中，受欺诈方戊公司有撤销权，甲公司无权请求人民法院撤销与戊公司的买卖合同。

(6) 乙银行无权要求丙公司偿还第一笔贷款。根据规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确的，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。

(7) 乙银行无权要求丙公司偿还第二笔贷款。根据规定，未经保证人书面同意的主合同的变更，如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

4. 【答案解析】

(1) 甲公司应履行信息披露义务。根据规定，上市公司控股子公司发生重大事件（包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有关机关调查或者采取强制措施），可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，上市公司应当履行信息披露义务。

(2) 王某的行政复议申请理由不成立。根据规定，能力不足、无相关职业背景不得单独作为不予处罚情形认定。

(3) 人民法院应予支持。根据规定，公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。

(4) 人民法院不应受理。根据规定，公司董事、高级管理人员侵犯公司利益，股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求“监事会”向人民法院提起诉讼。如果监事会收到股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。本题中，周某应先书面请求监事会，不能直接提起诉讼。

(5) 深交所对甲公司作出终止股票上市决定符合证券法律制度的规定。甲公司因欺诈发行、重大信息披露违法而被证监会处罚，根据规定，证券交易所应当在证监会作出上述处罚之日起 1 年内，对甲公司作出终止股票上市交易的决定。